Tại phiên tòa, ông Thái trình bày: Rạng sáng ngày 15/10/2008, con ông bị sốt cao 40° c nên ông phải đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Ngày hôm sau, khi ông đi làm Phòng Hành chính – Nhân sự của công ty có gọi ông lên, hỏi lý do ông nghỉ việc. Ông Thái đã trình bày lý do và xuất trình cho Phòng Hành chính – Nhân sự Sổ khám bệnh của con ông. Tuy nhiên, cuối buổi làm việc, một nhân viên của Phòng Hành chính – Nhân sự đã giao cho ông Thông báo kỷ luật sa thải. Ông đã nhận được tiền lương đến hết ngày 16/10/2008 và tiền phép của những ngày chưa nghỉ.

Tại phiên tòa, đại diện công ty Sao Việt trình bày: Ngày 16/10/2008, công ty mới chỉ ra Thông báo kỷ luật sa thải chứ chưa hề tiến hành kỷ luật sa thải. Trước khi ra quyết định kỷ luật sa thải ông Thái, công ty đã triệu tập Hội đồng kỷ luật. Thành phần tham gia gồm có: Ban giám đốc, đại diện Phòng Hành chính – Nhân sự, đại diện của Ban chấp hành công đoàn của công ty. Cuộc họp chỉ vắng mặt ông Thái vì ông Thái đã được mời 3 lần mà không đến. Tại cuộc họp này, mọi người đều nhất trí kỷ luật sa thải ông Thái.

Câu hỏi 8 (2,5 điểm) Là luật sư của ông Thái, anh (chị) cần lập luận như thế nào trước HĐXX để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ.

(Đề thi được sử dụng BLTTDS, BLLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành)

ĐÁP ÁN MÔN KỸ NĂNG TRANH TỤNG CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ

Câu hỏi	Nội dung cần trả lời	Điểm
Câu 1 (1 đ)	- Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải - Học viên phân tích theo dữ kiện bài ra, yêu cầu khởi kiện của ông Thái; Điều 41, 42 và Điều 85 BLLĐ	0.5 0.5
Câu 2 (1đ)	- Tòa án sẽ thụ lý đơn khởi kiện của ông Thái (nếu các điều kiện khởi kiện khác đảm bảo) vì Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội không phải là chủ thể có thẩm quyền hòa giải tranh chấp lao động tại cơ sở. Do đó, Biên bản hòa giải thành do Phòng LĐ – TB và XH lập không có giá trị pháp lý. Tranh chấp của ông Thái được xem như chưa hòa giải tại cơ sở - Học viên phân tích theo Điều 165; K1 Điều 166 BLLĐ	0,5 0,5
Câu 3 (1 đ)	- Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án là tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ▪ Phân tích dữ kiện bài ra và khoản 1 Điều 31 BLTTDS để xác định thẩm quyền theo loại việc – "tranh chấp về kỷ luật lao động theo hình thức sa thải" ▪ Phân tích dữ kiện bài ra và khoản 1 Điều 33 BLTTDS để xác định thẩm quyền của tòa án cấp huyện ▪ Phân tích dữ kiện bài ra và điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS để xác định thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ - Tòa án nơi bị đơn là công ty Sao Việt có trụ sở chính.	0,25 0,25 0,25 0,25
Câu 4 (1 đ)	- Hành vi nghỉ 01 ngày không xin phép (vào ngày 15/10/2008) không phải là hành vi tái phạm theo điểm b khoản 1 Điều 85 BLLĐ vì: ▪ Thời điểm ông Thái bị xử lý kỷ luật chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn là vào ngày 3/3/2008. Đến ngày 3/9/2008, ông Thái đương nhiên được xóa kỷ luật lao động. (phân tích theo Điều 86, K1 Điều 88 BLLĐ) ▪ Do đó, ngày 15/10/2008 ông Thái có hành vi vi phạm (nghỉ 01 ngày không xin phép) không được coi là hành vi tái phạm (phân tích theo Điều 9 Nghị định 41/CP ngày 6/7/1995)	0,25 0,75